

1500784-79.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104399/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, BC3470-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2104399 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOUGLAS MACEDO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500784-79.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500784-79.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104399/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, BC3470-1/2022 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2104399 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DOUGLAS MACEDO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

DANILO DOUGLAS MACEDO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 19 horas e 50 minutos, na Avenida Itavuvu, nº 2500, nesta cidade e comarca de Sorocaba, DANILO DOUGLAS MACEDO, mediante violência e grave ameaça a

pessoa, exercida com o emprego de arma branca, subtraiu para si, R\$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) em dinheiro e um celular Samsung de propriedade da Drogaria Droga Raia.

Segundo o apurado, o indiciado DANILO ingressou no estabelecimento comercial como um cliente, entretanto, ao ser atendido pela funcionária M.M.F., a imobilizou com violência, segurou seus braços, colocou a faca em seu pescoço, exigiu a entrega dos bens e fugiu do local.

Os policiais, informados do crime, localizaram o indiciado no Bairro Mineirão e apreenderam em seu poder o dinheiro e o celular subtraídos.

Auto de prisão em flagrante foi juntado aos autos (fl. 1).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls. 8/10).

Auto de Entrega foi juntado aos autos (fl. 14).

Auto de Exibição foi juntado aos autos (fl. 15).

Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 61/64).

Certidão de antecedentes foi juntada aos autos (fls. 93/97).

A denúncia (fls. 89/88) foi recebida (fl. 98) e determinada a citação do réu.

Resposta à acusação apresentada (fl. 116).

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução (fls. 118/119).

Realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas a vítima, três testemunhas de acusação, seguindo-se do interrogatório do réu.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e Defesa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Da materialidade.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão e flagrante (fl. 01), reconhecimento (fl. 05), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 15 e 14) e pela prova oral produzida tanto na fase policial quanto em Juízo.

Da autoria.

A autoria do crime também é inquestionável.

O réu foi preso em flagrante delito.

Confessou o crime na fase policial e em Juízo. Disse que os fatos são verdadeiros, assumindo que cometeu o crime descrito na denúncia, conforme interrogatório devidamente gravado. Em seu depoimento judicial disse: Eu vou começar falando que fui. Vou assumir porque eu mesmo não sinto no coração de negar. Até mesmo porque eu não deveria ter feito. Eu confesso sim o que eu fiz. Me arrependo. Se pudesse pedir até desculpas para a vítima.

Acrescente-se que o depoimento prestado pela vítima M.M.F, que em seu depoimento judicial reconheceu o acusado como o autor do crime, disse que é o indivíduo com fone de ouvido. Realizou o reconhecimento em solo policial. Sobre o ocorrido na data dos fatos disse que se encontrava em seu local de trabalho quando o réu ingressou como um cliente da farmácia, entretanto, enquanto apresentava as mercadorias, o acusado colocou a faca em seu pescoço, ordenou a entrega do dinheiro e celulares e fugiu. Todo o dinheiro foi devolvido.

No mesmo sentido, as declarações da testemunha D.R.D.O.C. Primeiramente, a testemunha reconheceu o réu na audiência de instrução. Disse que a pessoa de fone é a mesma que praticou o roubo na farmácia. Sobre o ocorrido na data dos fatos disse que entrou para trabalhar às 19:00h, o réu já estava na loja. Boné preto, camisa preta com listra vermelha, casaco escuro. O supervisor informou que a movimentação dele na loja já estava um pouco estranha. O réu chegou e o abordou. Perguntou sobre informações de um produto. Disse que o réu ficou uns 40 minutos em comportamento suspeito dentro da loja. Ele conseguiu tirar uma das meninas de trás do balcão para atendê-lo, e no momento em que ela abaixou na gondola, o réu abraçou a atendente por trás e colocou uma faca no pescoço da vítima. Ele pediu o dinheiro e celular.

Na hora em que ele o roubador correndo, a testemunha disse que saiu atrás e viu o caminho tomado. As informações foram repassadas para os policiais militares que conseguiram realizar a captura e 5 minutos depois ele já estava lá na farmácia detido. A testemunha reconheceu o réu em todas as ocasiões (Delegacia, viatura). Disse que o réu portava uma faca do tipo açougueiro.

Acrescente-se que as testemunhas de acusação, policiais militares Adriano Cordeiro da Silva e Bruno Cunha Vieira declararam que, avisados do crime e das características do roubador, localizaram o acusado no parque da Vila Formosa e, em seu poder, foram encontrados o dinheiro e celulares subtraídos. O celular encontrado com o réu tinha o logotipo da farmácia. Disse que o rapaz da imagem é o que realizou o roubo.

Prova firme e segura, bem caracterizada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal, fica o réu condenado nos termos da denúncia. Passo à dosimetria da pena, em obediência ao sistema trifásico estabelecido pelo artigo 68, do Código Penal

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o réu possui diversas condenações anteriores, uma delas será utilizada na primeira fase como Maus Antecedentes (certidão de fls. 93/97), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), passando nesta fase a alcançar a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, compenso em igual proporção a reincidência, mesmo que específica, com a confissão, mantendo-se a pena fixada na primeira fase.

Terceira fase.

Diante da causa de aumento de pena, prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (utilização de faca), elevo a pena em 1/3 e assim, a pena privativa de liberdade anteriormente fixada passa a ser de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a qual torno definitiva. A unidade de dias-multa, em razão da ausência de informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Do regime prisional.

O regime prisional deve ser o fechado pela quantidade de pena imposta, aliado ao fato do réu ser reincidente.

Vale ressaltar que o réu insiste em trilhar o caminho do crime, utilizando de violência para isso. Sua periculosidade é latente. Fora do convívio social e cumprindo a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, dará mais segurança à sociedade, pelo menos por um tempo.

Possíveis benefícios

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais (reincidência), negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia e em consequência, CONDENO o réu DANILO DOUGLAS MACEDO como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do crime praticado com violência, diante da reincidência e da pena imposta

ao réu, não terá o direito de recorrer em liberdade.
Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois assistido pela Defensoria Pública.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

1) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

2) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD;

3) Ofícios de praxe.

P.I.C..

Sorocaba, 05 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA